I. Országgyűlés

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. évi törvény (a továbbiakban: Info tv.) célja, hogy az Alaptörvény VI. cikke alapján, az ott biztosított alapjogok érvényesítése érdekében meghatározza az információs jogok tartalmát, és biztosítsa e jogok hatékony érvényesülését. Az Alaptörvény VI. cikke rendelkezik arról is, hogy a személyes adatok védelméhez és a közérdekű adatok megismeréséhez való jog érvényesülését a sarkalatos törvénnyel létrehozott, független hatóság, vagyis a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH, Hatóság) ellenőrizze.

A NAIH feladata a fentieken túl az is, hogy biztosítsa független, és önálló szervezetként – külső befolyástól mentesen és pártatlanul – Magyarország Alaptörvényében meghatározott alapvető állampolgári jogokat, nevezetesen a személyes adatok védelmét, valamint a közérdekű, és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jog érvénysülését, valamint elősegítse és ellenőrizze azokat.

Az Info tv. az érintettek számára kiszámítható és hatékony jogvédelmet, az adatkezelők számára átlátható és követhető szabályokat, az állami szervek számára a hatékony és jogszerű működés kereteit biztosítja, melynek megvalósítása törvényi kötelesség.

A Hatóság 2012. januárjától, megalakulása óta, ombudsmani típus eljárás mellett jogosult hatósági eljárást is lefolytatni, amelynek keretében bírságot is kiszabhat nem megfelelő adatkezelés esetén. A Hatóság egy éveken átnyúló folyamatként tervezi a hangsúlyok áthelyezését erre a területre és a hatósági eljárások számának folyamatos emelését. A hatósági eljárások eredményessége érdekében a technika fejlődésével a Hatóságnak is készen kell állnia az ezekhez kapcsolódó adatkezelések vizsgálatára, így elengedhetetlen az ehhez szükséges korszerű eszközök beszerzése, illetve szakértői támogatás igénybevétele.
A kiszabott bírságok beszedése, elszámolása, a Hatóság gazdasági szervezetének feladata, viszont a teljes bírságbevétel a központi költségvetést illeti meg.

A Hatóság 2017-ben is kiemelt figyelmet kíván annak szentelni, hogy az egyének körében tudatosítsa az adatvédelem jelentőségét. A tudatosság erősítése elsősorban sajtómegjelenések és figyelem-felkeltő kampányok útján érhető el a leghatékonyabban.
Az európai uniós együttműködésben a magyar hatóság fontos koordinatív szerepet játszik 2015-től kezdődően az adatvédelmi hatóságokat tömörítő munkacsoportban. A praktikus együttműködés magában foglalja a bilaterális kapcsolatok erősítését is. Hatóságunknak 2017-ben meg kell kezdeni a felkészülését a 2018-ban hatályba lépő új Uniós Adatvédelmi rendeletre, melyet az Unió minden tagállamára kötelezően kiterjeszt, ezzel felváltva az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt.

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2017-ben

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
Intézmények	**642,3**	**0**	**642,3**	**73**

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban

III.1. A Hatóságnál történő feladatellátás

2018-ban olyan közös, minden tagállam számára kötelező uniós adatvédelmi rendelet lép életbe, melynek mind az előkészületi munkái, mind a jogszabály adta változással kapcsolatos hatósági működés - mind szerkezetileg, mind tartalmilag – lényeges változásokat hoz majd a Hatóság működésében.
Az adatvédelmi rendelet általános hatállyal fogja szabályozni a személyes adatok védelmével és kezelésével összefüggő tevékenységeket. A jogi norma közvetlenül alkalmazandó jellegéből fakadóan tagállami átültetés nélkül eredményez jelentős változásokat Magyarországon is.

2017-ben a Hatóság létszáma az ellátandó uniós rendelet előkészítése miatt 73 főre emelkedik az uniós jogi normák előkészítési feladataik miatt. Az Info. törvény módosítása következtében létrehozott Szabályozási és Titokfelügyeleti Főosztály segíti a Hatóság feladatellátását.
A 2017. évi személyi kiemelt előirányzat 411,8 millió forint biztosítja a meglévő személyi állomány személyi illetményének finanszírozását, az uniós előkészületi feladatok megfelelő minőségű ellátását, a személyi állomány 5 fővel történő emelését, valamint az uniós rendelet elfogadásának következményeképpen jogi területen felmerülő tanulmányok kidolgozási munkáit és az IT területen felmerülő többletfeladatok finanszírozását.
A személyi kiemelt előirányzathoz szükséges 103,0 millió forint munkáltatói járulék és szociális hozzájárulási adó.

A 2017. évi dologi kiadások 105,9 millió forintot tesznek ki. Ez a hatóság folyamatos működtetéséhez, valamint az uniós elvárások előkészületi munkáinak folyamatos biztosításhoz, az infrastruktúra kialakítása utáni működtetéshez szükséges.
2017. évben a szükséges felhalmozási kiemelt előirányzat jelentős része az uniós rendelet változáshoz kapcsolódó beruházásokhoz kapcsolódik úgymint közös EU IT platform és web alapú kommunikációs rendszer létrehozásához közös és lokális szerverrendszerek és kapcsolódó infrastruktúrák, video konferencia rendszer kialakítása,létszámbővítéshez kapcsolódó munkahelyek kialakítása, EU minősített adatokkal történő munkavégzéshez szükséges rendszer és infrastruktúra fejlesztések. Ezen beruházások értéke 19,1 millió forint.
A meglévő informatikai eszközpark, valamint a meglévő ügyviteli eszközök felújítása 2,5 millió forintot tesz ki.

millió forintban, egy tizedessel

I. 21. cím Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság	**Kiadás**	**Bevétel**	**Támogatás**	**Átlagos statisztikai állományi létszám** (fő)
2016. évi törvényi előirányzat	573,5		573,5	65
Változások jogcímenként:				
2016. évi egyszeri kiadások miatti változások				
adatvédelmi biztosok konferenciája	-21,4		-21,4	
jubileumi jutalom	-10,7		-10,7	
Többlet				
2015. évi XCVI. törvény miatti titokfelügyeleti eljárás plusz feladatai	40,9		40,9	
15039/15 sz. előkészület alatt álló Uniós Adatvédelmi Rendelet tervezet 2017. évet érintő előkészületi plusz feladatok	60,0		60,0	
2017. évi javasolt előirányzat	642,3		642,3	73

III.2. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2017. évi tervszámoktól való eltérés indokolása

A középtávú tervezés keretében meghatározott kiadási főösszegtől való 60 millió forintos eltérés oka a 2018-ban hatályba lépő Uniós Adatvédelmi rendeletre való felkészüléshez biztosított többletforrás.

Budapest, 2016. április „30.”

Dr. Péterfalvi Attila
elnök

Varga Mihály
nemzetgazdasági miniszter